

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2822/2541

บริษัท ชิตีลีซซิ่ง จำกัด
นาง ลัลลนา สุวรรณ กัมพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 171, มาตรา 193/14 (1), มาตรา 349, มาตรา 368

จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์พิพาทจากโจทก์โดยจำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วม
ประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม และมีข้อตกลงด้วยว่า แม้จำเลยที่ 1 ตกลงแปลง
หนี้ด้วยประการใด ๆ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ยังคงยอมรับผิดชอบเป็นผู้ค้ำประกันหนี้ที่แปลง
ด้วยตามข้อตกลงในสัญญาค้ำประกันมีความหมายเพียงว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 จะ
ยอมรับผิดชอบเป็นผู้ค้ำประกันเฉพาะกรณีที่โจทก์และจำเลยที่ 1 ตกลงแปลงหนี้ใหม่เท่านั้น
ดังนั้นแม้ต่อมาจำเลยที่ 1 ผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อให้แก่โจทก์และจำเลยที่ 1 ได้ทำ
บันทึกข้อตกลงรับสภาพหนี้ชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์ว่า หากจำเลยที่ 1 ผิดสัญญา
ดังกล่าวยอมให้โจทก์ฟ้องร้องบังคับคดีในจำนวนยอดเงิน 114,619 บาท บันทึกข้อ
ตกลงรับสภาพหนี้ดังกล่าวมิใช่เป็นสัญญาที่เปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้แต่
เป็นเพียงบันทึกข้อตกลงที่จำเลยที่ 1 ยอมรับผิดชอบชำระค่าเสียหายในจำนวนยอดเงิน
114,619 บาท เท่านั้นย่อมไม่เป็นการแปลงหนี้ใหม่ จำเลยที่ 2 และที่ 3 จึงไม่ต้อง
ร่วมรับผิดชอบในจำนวนเงินที่จำเลยที่ 1 รับสภาพหนี้ และถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3
ได้ยินยอมค้ำประกันในหนี้จำนวนดังกล่าว เพราะจำเลยที่ 2 และที่ 3 มิได้ลงลายมือ
ชื่อในบันทึกข้อตกลงรับสภาพหนี้ เช่นว่านี้ด้วย

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันชำระค่าเสียหายเป็นเงิน 114,619 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณาส่วนจำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ

ศาลชั้นต้นพิพากษา ให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 114,619 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของต้นเงิน 114,619 บาทนับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 ร่วมกันรับผิดชอบร่วมกับจำเลยที่ 1 ไม่เกิน 35,000 บาท

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่งโจทก์จึงฎีกาได้แต่เฉพาะในปัญหาข้อกฎหมายซึ่งการวินิจฉัยปัญหาเช่นนั้น ศาลฎีกาจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 238 ประกอบด้วยมาตรา 247 โดยศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์พิพาทจากโจทก์โดยจำเลยที่ 2 และที่ 3 ค้ำประกันยอมรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม สัญญาค้ำประกันมีข้อตกลงว่า แม้จำเลยที่ 1 ตกลงแปลงหนี้ด้วยประการใด ๆ จำเลยที่ 2 และที่ 3 ยังคงยอมรับผิดชอบเป็นผู้ค้ำประกันหนี้ที่แปลงด้วย ต่อมาจำเลยที่ 1

ผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อให้แก่โจทก์ ทำให้โจทก์เสียหายหลังจากนั้นจำเลยที่ 1 แต่ผู้เดียวได้ทำบันทึกข้อตกลงรับสภาพหนี้ชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์ตามเอกสารหมาย จ.9 หากจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาดังกล่าวยอมให้โจทก์ฟ้องร้องบังคับคดีในจำนวนยอดเงิน 114,619 บาท แต่จำเลยที่ 1 ก็ผิดสัญญาไม่ชำระหนี้

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 ต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ในหนี้จำนวน 114,619 บาทที่จำเลยที่ 1 ทำบันทึกข้อตกลงรับสภาพหนี้ไว้ตามเอกสารหมายจ.9 ด้วยหรือไม่ เห็นว่า ตามสัญญาค้ำประกันเอกสารหมาย จ.4 และ จ.5 ที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 ค้ำประกันจำเลยที่ 1 นั้นในข้อ 3 ระบุไว้ชัดเจนว่า แม้ที่สุดโจทก์และจำเลยที่ 1 ตกลงแปลงหนี้ด้วยประการใด ๆ จำเลยที่ 2 และที่ 3 คงยอมรับเป็นผู้ค้ำประกันหนี้ที่แปลงดังกล่าวด้วย ย่อมหมายความว่า จำเลยที่ 2 และที่ 3 จะยอมรับเป็นผู้ค้ำประกันเฉพาะกรณีที่โจทก์และจำเลยที่ 1 ตกลงแปลงหนี้ใหม่เท่านั้น เมื่อจำเลยที่ 1 ทำบันทึกข้อตกลงรับสภาพหนี้ตามเอกสารหมาย จ.9 โดยที่บันทึกข้อตกลงรับสภาพหนี้ดังกล่าวมิใช่เป็นสัญญาที่เปลี่ยนสิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งหนี้แต่เป็นเพียงบันทึกข้อตกลงที่จำเลยที่ 1 ยอมรับผิดใช้ค่าเสียหายในจำนวนยอดเงิน 114,619 บาท เท่านั้น ซึ่งโจทก์ก็ยอมรับในฎีกาว่ามิใช่เป็นการแปลงหนี้ใหม่ จึงไม่ต้องด้วยกรณีที่จำเลยที่ 2 และที่ 3 จะต้องร่วมรับผิดชอบในจำนวนเงินที่จำเลยที่ 1 รับสภาพหนี้ และถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ยินยอมค้ำประกันในหนี้จำนวนดังกล่าวด้วยเพราะไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 และที่ 3 ได้ลงลายมือชื่อในบันทึกข้อตกลงรับสภาพหนี้เช่นว่านี้ด้วย

พิพากษายืน

(ระพีนทร บรรจงศิลป-บุญธรรม อยู่พุก-ประกาศ บุรพางกูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ